

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

DIREITO PENAL

ITER CRIMINIS E TENTATIVA

CP ARTS. 14 A 17 • TENTATIVA • DESISTÊNCIA • ARREPENDIMENTO • CRIME IMPOSSÍVEL



DIREITO PENAL • AULA 04

6 QUESTÕES REAIS

SEM AUTORAL

TITÃ



O MAPA DA AULA

CP - arts. 14 a 17

A banca transforma este assunto em linha do tempo. Você precisa saber em que momento o agente está, por que o resultado não ocorreu e qual foi a atitude dele depois de iniciar a execução. Isso separa tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz e crime impossível.

FASE	LEITURA DE PROVA
Cogitação	ideia interna; em regra, não punível.
Preparação	atos anteriores à execução; em regra, não puníveis como tentativa, salvo crime autônomo.
Execução	começa a realização do tipo; daqui pode surgir tentativa.
Consumação	reúnem-se todos os elementos da definição legal do crime.
Exaurimento	efeitos posteriores à consumação; podem influir em pena/consequências.

FÓRMULA DO ART. 14

Consumado: reunidos todos os elementos da definição legal.

Tentado: iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.



TENTATIVA - ART. 14, II

início de execução + não consumação alheia

1 REQUISITOS

TRÊS PONTOS

1) dolo de consumir o crime; 2) início de execução; 3) não consumação por circunstância alheia à vontade do agente.

2 PENA

REGRA

Salvo disposição em contrário, a tentativa é punida com a pena do crime consumado, diminuída de 1/3 a 2/3. Quanto mais próximo da consumação, em regra, menor tende a ser a redução.

3 CLASSIFICAÇÕES ÚTEIS

PERFEITA X IMPERFEITA

Perfeita/acabada: o agente esgota os atos executórios, mas o resultado não ocorre.

Imperfeita/inacabada: a execução é interrompida antes de esgotados os atos pretendidos.

CRUENTA X INCRUENTA

Cruenta/vermelha: a vítima é atingida.

Incruenta/branca: a vítima não é atingida.



QUESTÕES REAIS - TENTATIVA

POLC-AL + PM-SC

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q1

CEBRASPE • POLC-AL • PAPILOSCOPISTA • 2023 • ITEM 42/54/69

Túlio, de posse de sua pistola, atirou cinco vezes contra Flávio, com a intenção de matá-lo, tendo errado a pontaria em todas as ocasiões. Nessa situação hipotética, houve tentativa cruenta.

☐ C

Certo

☐ E

Errado

QUESTÃO REAL • TEXTO ORIGINAL PRESERVADO • GABARITO NO FINAL

O QUE A BANCA QUER

Se nenhum disparo atingiu a vítima, a tentativa é inculpa ou branca. A intenção de matar não transforma a tentativa em cruenta.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q2

CEBRASPE • PM-SC • SOLDADO • 2023 • QUESTÃO 10

Admite-se punição para a forma tentada de

- A) contravenção penal.
- B) crime habitual.
- C) crime culposos.
- D) crime praticado com dolo eventual.
- E) crime omissivo próprio.

QUESTÃO OFICIAL • ALTERNATIVAS INTEGRAIS • GABARITO NO FINAL



QUANDO A TENTATIVA NÃO CABE

compatibilidade do iter criminis

HIPÓTESE	POR QUÊ
Crime culposos	não há dolo de consumir o resultado.
Resultado preterdoloso	o resultado agravador é culposos; não se tenta resultado culposos.
Contravenção penal	a tentativa não é punível pela LCP.
Crime habitual	exige reiteração; ato isolado não forma tentativa do habitual.
Crime omissivo próprio	em regra, não há fracionamento executório útil.
Crime unissubsistente	ato único, sem fracionamento da execução.

DOLO EVENTUAL

A tentativa pode ser admitida quando o crime doloso e sua execução forem fracionáveis. É por isso que, na questão PM-SC, a resposta é crime praticado com dolo eventual.



DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

art. 15 - pode continuar, mas não quer

ESTRUTURA

A execução já começou. O agente poderia prosseguir, mas voluntariamente decide parar antes de esgotar os atos executórios. Não responde pela tentativa do crime inicialmente visado; responde apenas pelos atos já praticados, se constituírem crime.

VOLUNTÁRIO ≠ ESPONTÂNEO

A lei exige decisão voluntária. O motivo pode ser medo, remorso, conveniência ou outro motivo interno. Não é necessário arrependimento moral nobre.

FÓRMULA DE FRANK

"Posso prosseguir, mas não quero" -> desistência voluntária.

"Quero prosseguir, mas não posso" por obstáculo externo -> tentativa.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q3

CEBRASPE • PC-PB • PAPILOSCOPISTA/ÁREA GERAL • 2022 • QUESTÃO 29

Túlio, com intenção de matar Carlos, disparou um projétil de arma de fogo contra ele. Com a vítima já caída no chão, em local ermo e com mais 6 cartuchos no pente da pistola, Túlio decidiu não realizar outros disparos, quando podia fazê-lo para ceifar a vida de Carlos.

Nessa hipótese, nos termos do Código Penal, tem-se o instituto

- A) do arrependimento posterior.
- B) do arrependimento eficaz.
- C) da desistência voluntária.
- D) do crime impossível.
- E) do estado de necessidade.

QUESTÃO OFICIAL • ALTERNATIVAS INTEGRAIS • GABARITO NO FINAL



ARREPENDIMENTO EFICAZ

art. 15 - execução esgotada e resultado impedido

DIFERENÇA CENTRAL

No arrependimento eficaz, o agente já praticou tudo o que pretendia na execução. Depois, atua positivamente e impede que o resultado se produza. Se não consegue impedir o resultado, não há arrependimento eficaz.

CONSEQUÊNCIA

Assim como na desistência voluntária, o agente responde apenas pelos atos já praticados, se penalmente relevantes. Não é simples causa de redução da pena da tentativa.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q4

CEBRASPE • PC-AL • DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL • 2023 • ITEM 39

No que diz respeito ao direito penal, julgue o item a seguir.

Nos casos de desistência voluntária e arrependimento eficaz, o agente não responde por crime tentado, mas apenas pelos atos delitivos já praticados.

C

Certo

E

Errado

QUESTÃO REAL • TEXTO ORIGINAL PRESERVADO • GABARITO NO FINAL

PONTE DE OURO

Nos dois institutos do art. 15, o próprio agente evita a consumação. A lei premia essa mudança de rumo retirando a responsabilização pela tentativa do crime inicialmente visado.



ARREPENDIMENTO POSTERIOR

art. 16 - o crime já consumou

REQUISITOS

Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, a reparação do dano ou restituição da coisa, por ato voluntário do agente e até o recebimento da denúncia ou queixa, reduz a pena de 1/3 a 2/3.

NÃO CONFUNDA COM ART. 15

Desistência voluntária e arrependimento eficaz evitam a consumação. O arrependimento posterior acontece depois da consumação e funciona como causa de diminuição da pena.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q5

CEBRASPE • CÂMARA DOS DEPUTADOS • POLICIAL LEGISLATIVO FEDERAL • 2026 • ITEM 95

Acerca do concurso de agentes, da relação de causalidade, da imputação penal e das causas de extinção da punibilidade, julgue os itens a seguir.

Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, a reparação do dano ou a restituição da coisa, se realizada até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, constitui causa de extinção da punibilidade.

☐ C

Certo

☐ E

Errado

QUESTÃO REAL • TEXTO ORIGINAL PRESERVADO • GABARITO NO FINAL



CRIME IMPOSSÍVEL - ART. 17

teoria objetiva temperada

1 INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO

MEIO INCAPAZ

O meio empregado é absolutamente incapaz de produzir a consumação. Ex.: tentar matar alguém com substância totalmente inofensiva, acreditando ser veneno.

2 IMPROPRIEDADE ABSOLUTA DO OBJETO

OBJETO IMPRÓPRIO

O objeto material é absolutamente impróprio para sofrer a ação criminosa. Ex.: disparar contra pessoa já morta, acreditando que esteja viva, para matá-la.

3 RELATIVO NÃO BASTA

AINDA PODE HAVER TENTATIVA

Se a ineficácia do meio ou a impropriedade do objeto for apenas relativa, existe possibilidade concreta de consumação e pode haver tentativa punível.

FLAGRANTE PREPARADO

Súmula 145 do STF: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação.



QUESTÃO REAL - CRIME IMPOSSÍVEL

PGM/Natal 2023 • texto integral

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q6

CEBRASPE • PGM/NATAL • PROCURADOR • 2023 • QUESTÃO 100

A respeito de crime impossível e delito putativo, julgue os próximos itens.

- I Delito putativo refere-se à absoluta impropriedade do objeto, enquanto crime impossível, à ineficácia absoluta do meio.
- II No delito putativo, o agente tem a intenção de praticar um crime, porém o ato não encontra tipificação legal correspondente.
- III Segundo entendimento do STF, não há crime quando o flagrante preparado pela polícia torna impossível a sua consumação.

Assinale a opção correta.

- A) Apenas o item I está certo.
- B) Apenas o item III está certo.
- C) Apenas os itens I e II estão certos.
- D) Apenas os itens II e III estão certos.
- E) Todos os itens estão certos.

QUESTÃO OFICIAL • ALTERNATIVAS INTEGRAIS • GABARITO NO FINAL

DELITO PUTATIVO X CRIME IMPOSSÍVEL

Delito putativo: o agente pensa que pratica crime, mas a conduta não é tipificada como delito.

Crime impossível: existe tipo penal, porém a consumação é impossível por ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto.



QUADRO DE DIFERENCIAÇÃO

a página que salva questão

INSTITUTO	CHAVE	EFEITO
Tentativa	execução inicia; agente quer consumir; fator externo impede.	pena do consumado - 1/3 a 2/3, salvo regra diversa.
Desistência voluntária	pode continuar, mas voluntariamente para.	só responde pelos atos já praticados.
Arrependimento eficaz	execução esgotada; agente impede eficazmente o resultado.	só responde pelos atos já praticados.
Arrependimento posterior	crime consumado; repara/restitui nos requisitos do art. 16.	redução de 1/3 a 2/3.
Crime impossível	meio absolutamente ineficaz ou objeto absolutamente impróprio.	tentativa não é punida.

FRASE-CHAVE

Alheia à vontade = tentativa. • Pode, mas não quer = desistência. • Fez tudo e impediu o resultado = arrependimento eficaz. • Consumou e reparou = posterior. • Era absolutamente impossível = crime impossível.



GABARITO COMENTADO I

questões 1 a 3

1. Tentativa incruenta

ERRADO

Todos os disparos erraram a vítima. Houve tentativa de homicídio, mas incruenta/branca, pois o objeto material não foi atingido. Gabarito: ERRADO.

2. Tentativa e dolo eventual

D

Contravenção, crime culposos, habitual e omissivo próprio não se ajustam, em regra, à tentativa punível. O CEBRASPE admite tentativa em crime praticado com dolo eventual. Gabarito: D.

3. Desistência voluntária

C

Túlio ainda possuía seis cartuchos e podia prosseguir, mas decidiu não realizar novos disparos. É a fórmula clássica: pode continuar, mas não quer. Gabarito: C.

LEITURA DA BANCA

Q1 classifica a tentativa. Q2 pergunta compatibilidade. Q3 força a distinção entre tentativa e desistência voluntária.



GABARITO II + RASTREABILIDADE

questões 4 a 6 • aula fechada

4. Art. 15 - efeito

CERTO

Desistência voluntária e arrependimento eficaz afastam a responsabilização pela tentativa do crime inicialmente visado. O agente responde somente pelos atos delitivos já praticados. Gabarito: CERTO.

5. Posterior não extingue punibilidade

ERRADO

O art. 16 prevê causa de diminuição da pena de 1/3 a 2/3, não causa de extinção da punibilidade. Gabarito: ERRADO.

6. Crime impossível x delito putativo

D

O item I inverte os conceitos. O item II está correto sobre delito putativo; o item III reproduz a orientação da Súmula 145 do STF. Logo, apenas II e III estão certos. Gabarito: D.

RASTREABILIDADE

Q1: caderno oficial POLC/AL 2022/2023, item reproduzido integralmente.

Q2: caderno oficial PM-SC 2023, questão 10.

Q3: caderno oficial PC-PB 2021/2022, questão 29.

Q4: caderno oficial PC-AL Delegado 2022/2023, item 39.

Q5: caderno oficial Câmara dos Deputados 2026, item 95.

Q6: caderno oficial PGM/Natal 2023, questão 100.

Gabaritos conferidos nos bancos/espelhos de questões utilizados e na legislação aplicável. Base legal: CP, arts. 14 a 17; Súmula 145/STF.